

2004年(平成16年)9月30日 木曜日

税金

暮らしと政治が
見える

32

三木 義一

夫婦の課税問題で一番誤解? されているように思われるのが、配偶者控除です。この名前からして「内助の功」を税法上優遇したものであり、女性が家にいることを奨励しているかのように誤解されているからです。

しかし、配偶者控除はそのような制度ではありません。わが国で配偶者控除が導入されたのは昭和三十六(一九六一年)年です。それまでは配偶者も子ども同様扶養控除の対象でした。そこから配偶者控除が独立し、しかも昭和四十九(七四)年まで、配偶者控除額のほうが少し高くされていたのです。

この差を説明するため、配偶者控除には扶養控除とは異なり「内助の功」

廃止か 配偶者控除

の部分があるということが強調されたようです。

そうすると、扶養控除額と配偶者控除額が同額になっている現在では、配偶者控除に「内助の功」が含まれているという理解は誤っているわけです。

また、皆さんは次のこと

妻の最低生活費どう保障?

をどう考えますか? この

連載の二十九回目と三十回

目で紹介したように、日本の夫婦財産制度は別産制です。ですから、片稼ぎ世帯の場合、その所得は勤務等をして人(通常は夫)のものということになります。したがって、家で家事労働をしている人には所得は生じません。専業主婦は無所得者ということになり

をどう考えますか? この連載の二十九回目と三十回目で紹介したように、日本の夫婦財産制度は別産制です。ですから、片稼ぎ世帯の場合、その所得は勤務等をして人(通常は夫)のものということになります。したがって、家で家事労働をしている人には所得は生じません。専業主婦は無所得者ということになり



ただし、配偶者控除の適用を受けられる人が、収入のない人だけではなく、給与の年収百三万円まで、とされているため、妻は基礎控除の適用を受け、夫は配偶者控除の適用を受けられ、ケースが一部あります。これが配偶者控除の本来の意味を混乱させているのも事実で、ジェンダー論者などから配偶者控除の廃止が要求されてきました。

現在、政府の税制調査会はこの配偶者控除を廃止する方向で検討しているようです。配偶者控除を廃止して、夫婦の場合の一方の基礎控除を倍にするのなら良いのですが、仮に制度自体を廃止するというとなると、専業主婦についてはその最低生活費までも夫の所得と見て課税することになります。憲法二五条は、最低生活費に課税することを禁じていることを忘れてはなりません。(立命館法科大学院教授)